

1501545-81.2021.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: VINICIUS NOCETTI CAPARELLI

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... §2º, CPP). Nesse sentido:

Apelação - Roubo (artigo 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal) - Sentença condenatória - Preliminares - Alegação de nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, vez que a sentença foi proferida por Magistrado diverso do que conduziu a instrução - Inocorrência - Hipótese de exceção - Magistrado que estava em exercício de férias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 15, nº 2210, Jales - SP - cep 15700-038

SENTENÇA

Processo nº:

1501545-81.2021.8.26.0297

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CLEBER RONILSON ALVES

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS NOCETTI CAPARELLI

Vistos.

Relatório

As sentenças proferidas no Juizado Especial Criminal dispensam relatório (Lei nº 9.099/95, art. 81, §3º).

Observações iniciais

De início, registro que este magistrado, apesar de não ter presidido a audiência de instrução (fl. 83), está respondendo por esta unidade judicial até dia 18/01/2023 (publicação na 3646ª edição do DJe - 08/12/2022 - pg. 28).

O magistrado titular da unidade está em gozo de férias (publicação na 3642ª edição do DJe - 02/12/2022 - pg. 41), de modo que não há violação ao princípio da identidade física do juiz (art. 399, §2º, CPP). Nesse sentido:

Apelação - Roubo (artigo 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal) - Sentença condenatória - Preliminares - Alegação de nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, vez que a sentença foi proferida por Magistrado diverso do que conduziu a instrução - Inocorrência - Hipótese de exceção - Magistrado que estava em exercício de férias regulamentares - Ofensa ao sistema acusatório - Não ocorrência - Inteligência do artigo 385 do Código de Processo Penal - Mérito - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência probatória - Não ocorrência - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Dosimetria da pena - Necessária readequação - Recurso ministerial não provido e apelo defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007275-54.2015.8.26.0590; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª

Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)

Do mérito

Trata-se de ação penal, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO narra que, entre os dias 02 de abril e 06 de maio de 2021, nesta cidade e Comarca de Jales/SP, o denunciado CLÉBER RONILSON ALVES, qualificado a fls. 7, ameaçou a vítima Marcos Antônio Uga, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta, ainda, que no dia 07 de maio de 2021, por volta das 18h.00min., na Avenida Francisco Jales, Jardim Novo Mundo, nesta cidade e Comarca de Jales, o denunciado CLÉBER RONILSON ALVES, qualificado a fls. 7, praticou vias de fato em Marcos Antônio Uga.

Consta, por fim, que na sequência do fato anterior, na Rua Valentim Pignatari, nº 115, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Jales, o denunciado CLÉBER RONILSON ALVES, qualificado a fls 7, ameaçou Marcos Antônio Uga, por palavras e gestos de lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado se desentendeu com a vítima e, por essa razão em certo dia, entre os dias 2 de abril e 6 de maio de 2021, procurou-a na oportunidade em que estava em uma academia de artes marciais e a ameaçou dizendo que "iria lhe dar uns tiros".

Insatisfeito, no dia 07/05/2021 o denunciado surpreendeu a vítima saindo do seu local de trabalho e passou a agredi-la com chutes e socos, sem, contudo, causar ferimentos aparentes.

Um transeunte passava pela via pública e interferiu com o objetivo de fazer cessar a agressão, motivo pelo qual o denunciado deixou o local.

Logo depois, no mesmo dia, o denunciado passou em frente à residência da vítima e mais uma vez a ameaçou de morte, simulando com os dedos uma arma de fogo e verbalizando o som "pei, pei", como se fosse estampidos provenientes de disparos. Representação a fls. 6.

Eis os termos da ação penal.

O caso é de absolvição, porque não há provas suficientes para a condenação.

O réu está sendo acusado de ameaçar, em duas oportunidades diferentes, a vítima.

Além disso, em uma dessas oportunidades, o réu teria praticado vias de fato contra o ofendido.

A fragilidade probatória é evidente.

Primeiro, as vias de fato foram mencionadas no boletim de ocorrência (fl. 4), mas não foram nem mesmo reproduzidas nas declarações da vítima (fl. 6).

Consta que o ofendido era aluno na academia de CLÉBER e passou a fazer aulas na academia de ANTÔNIO MARCOS. A própria vítima relatou a existência de uma "rixa" entre ANTÔNIO MARCOS e CLÉBER.

Não bastasse, CLÉBER revela que já ajuizou uma ação cível contra ANTÔNIO MARCOS, por irregularidades no prédio onde está montada a academia de ANTÔNIO MARCOS, de maneira que a vítima, ligada a este último, veio reclamar desse fato a CLÉBER.

CLÉBER reconheceu ser desafeto de ANTÔNIO MARCOS e que este último é pessoa muito ligada à vítima.

É interessante notar que ANTÔNIO MARCOS nem presenciou as supostas agressões físicas suportadas pela vítima. Disse, apenas, que o ofendido chegou bastante assustado logo em seguida.

ANTÔNIO MARCOS ainda disse que ficou sabendo, da própria vítima, que CLÉBER proferiu ameaças na frente da residência do ofendido. Essa ameaça consistiria em gestos simulando tiros com uma arma de fogo.

ANTÔNIO MARCOS disse, ainda, que presenciou, por várias vezes, CLÉBER encarando a vítima na obra em que esta última trabalha.

ANTÔNIO MARCOS ainda disse ter presenciado CLÉBER indo até a academia do primeiro, quando CLÉBER teria dito que iria matar a vítima.

Conforme se vê, há várias fragilidades probatórias nestes autos.

Apenas uma das ameaças teria sido presenciada por ANTÔNIO MARCOS. Porém, a prova dos autos deixou claro que existe uma evidente "rixa" entre CLÉBER e ANTÔNIO MARCOS, concorrentes na área das artes marciais.

Além disso, CLÉBER já teria ajuizado uma ação cível contra ANTÔNIO MARCOS, por

supostas irregularidades no prédio onde funciona a academia deste último. Não bastasse tudo isso, a vítima já teria se dirigido a CLÉBER, para tirar satisfações de uma ação cível que CLÉBER teria promovido contra ANTÔNIO MARCOS. Se tudo isso já não bastasse, a vítima, em suas declarações na fase policial, não fez menção às supostas agressões que sofreu de CLÉBER. Essas agressões foram mencionadas apenas no boletim de ocorrência.

Além disso, a vítima disse que foi socorrida por um motorista que passou pelo local. No entanto, a vítima disse não ter nem mesmo anotado a placa da moto, de modo que não foi possível nem mesmo identificar esse motorista - que seria uma testemunha equidistante dos fatos.

Se a vítima trabalha numa obra, e se o réu passou por várias vezes em frente dessa obra encarando a vítima, poderia o ofendido ter mencionado o nome de algum trabalhador dessa obra que presenciou os fatos.

Mas assim não ocorreu.

Há apenas informações de um desafeto (o réu) contra dois outros (testemunha e ofendido). O réu, a propósito, nega, peremptoriamente, as acusações.

Portanto, não há nenhum meio de prova imparcial que permitiria dar credibilidade às palavras da vítima.

Um dos depoimentos fez menção à testemunha RICARDO LYRA SCARANELLO NETO. Este último - testemunha referida - disse, em juízo, que conhece réu e vítima. "Eu não presenciei nenhum dos fatos mencionados na denúncia. Eu nunca ouvi falar sobre desentendimento dos dois. É meu caminho de ir embora. Eu cumprimento os dois, mas não vi desentendimento nem briga".

O réu, por sua vez, disse que não houve agressões nem ameaças. "Eu tenho um conflito judicial contra a testemunha ANTÔNIO MARCOS. Eu trabalho de segurança e tenho uma academia. ANTÔNIO MARCOS já teve uma parceria comigo na academia que hoje é minha. Essa separação gerou esse atrito. Os atritos deram uma parada".

Assim, não há nenhuma prova segura para a condenação.

Posto isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para absolver CLÉBER RONILSON ALVES, quanto às três infrações penais descritas na denúncia, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do que dispõe o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em função do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, arbitram-se, em 100% do valor estabelecido na tabela, os honorários do Doutor Advogado nomeado ao réu a fls. 21. Oportunamente, expeça-se certidão.

Comunique-se o suposto ofendido a respeito desta sentença (Código de Processo Penal, art. 201, §2º)..

Jales, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA